



PUTUSAN

Nomor 1488 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSLI LUBIS alias UCOK**;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/29 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Medan Dua, Desa Teluk Meku,
Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 315 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan tanggal 25 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI LUBIS alias UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 315 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLI LUBIS alias UCOK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2025



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:
 - *File* Rekaman Video Berdurasi 3 menit 56 Detik yang disimpan di dalam CD (*Compact Disk*);Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb tanggal 4 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI LUBIS alias UCOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - *File* rekaman video berdurasi 3 menit 56 Detik yang disimpan di dalam CD (*Compact Disk*);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 884/PID/2025/PT MDN tanggal 15 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 118/Pid.B/2025/PN Stb, tanggal 4 Maret 2025, yang dimintakan banding;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta Pid/Ks/2025/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2025 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2025 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Juni 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan tanggal 26 Mei 2025 yang diterima melalui Surat Tercatat pada tanggal 3 Juni 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 10 Juni 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Juni 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah putusan tersebut sangat ringan dan belum memenuhi rasa keadilan sehingga penjatuhan pidana bersyarat tidak memberikan efek jera;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2025



- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yaitu Saksi Samiran selaku mantan Kepala Dusun di undang oleh pemilik tanah Nurlina untuk melakukan pengukuran batas tanah antara tanah Nurlina dengan tanah tetangganya yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa, yang mana sebelumnya pada pagi hari saksi Samiran sudah melakukan pengukuran, namun Terdakwa tidak puas lalu saksi Samiran pun datang untuk melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa pada saat saksi Samiran tiba di lokasi dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Samiran menanyakan kepada Terdakwa mengenai alasan Terdakwa tidak menerima pengukuran batas tanah yang telah dilakukan oleh saksi Samiran;
- Bahwa Terdakwa langsung marah terhadap saksi Samiran, dan mengatakan kalimat makian yang di tujukan langsung kepada saksi Samiran "orang yang dituakan tidak punya otak, anjing, babi, haram jadah, pukimak kau lah, kupecahkan kepala otak kau, belum tahu kau aku siapa ?" dan perkataan tersebut di katakan oleh Terdakwa kepada saksi Samiran di depan khalayak ramai sehingga saksi Samiran selaku orang orang yang lebih tua merasa terhina di katakan demikian, kemudian saksi Samiran pun pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan melanggar Pasal 315 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga alasan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 315 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT di PANGKALAN BRANDAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 19 September 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ttd.

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)